

적법한 상속인 확정방법 강구를 통한 공매절차의 신속성 제고에 기여 [우수사례]

- 광주전남지역본부 최인숙 차장대우(4급)은 2015. 8. 1.부터 체납압류재산 관리업무를 수행하면서
 - 2016. 8. 9. 서울특별시로부터 공매대행 의뢰받은 '전라남도 순천시 낙안면' 소재 압류재산에 대하여 2017. 6. 7. 공매공고를 실시하여 2017. 9. 14. 최고가매수신청인을 선정하였으나
 - 2017. 9. 18. 위 압류재산의 공유자가 우선매수권을 행사함에 따라 최고가매수신청인이 '상속포기 등이 확인되지 않은 상태의 매각결정은 취소되어야 한다'는 취지의 민원을 제기하여 법적 분쟁이 발생하였음을 확인함
 - 위와 같이 그간 체납자 등 이해관계인이 사망하였을 경우 적법한 상속인 확인 방법이 없어 이해관계인 특징이 불가능했고 그에 따른 공매절차 진행이 지연되고 민원이 빈번하게 발생하는 등 불필요한 행정력이 낭비되고 있는 상황이었음
- 이에, 위 직원은 「국세기본법」 제84조(국세행정에 대한 협조)¹⁾, 「지방세징수법」 제107조(체납처분에 관한 「국세징수법」의 준용)²⁾에 따라 피상속인의 사망 시 주소지 관할법원에 상속포기 여부 조회가 가능함을 확인하고

1) 제84조(국세행정에 대한 협조) ① 세무공무원은 직무를 집행할 때 필요하면 국가기관, 지방자치단체 또는 그 소속 공무원에게 협조를 요청할 수 있다.

② 제1항의 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 협조하여야 한다.

2) 제107조(체납처분에 관한 「국세징수법」의 준용) 지방자치단체의 징수금의 체납처분에 관하여는 「지방세기본법」, 이 법이나 지방세관계법에서 규정하고 있는 사항을 제외하고는 국세 체납처분의 예를 준용한다.

- 「국세징수법」 제61조(공매) 제5항3) 및 「지방세징수법」 제71조(공매) 제5항4)에 따라 공사가 압류한 재산에 대한 공매를 대행할 수 있음을 근거로 상속포기 여부를 관할법원에 조회하여 공매 절차를 신속히 진행하였음

※ 상속포기 결정 관할 법원

⇒ 상속포기결정에 대한 관할법원은 피상속인 최후 주소지 법원이며, 상속인이 다른 법원에 상속포기신고서를 제출할 가능성도 있어 대법원에 확인한 결과, 접수 법원이 다르더라도 상속포기결정 최종 처리는 피상속인 최후 주소지 관할 법원임을 확인함

□ 이후, 위 직원은 조세 업무를 수행하는 다른 팀원들에게도 관련 내용을 전파·공유하여

- 체납자 등 이해관계인 사망 시 공매절차 진행 전 피상속인의 최후 주소지 관할 법원에 상속포기 여부를 조회하여 상속인을 특정한 후 공매절차를 진행하도록 절차를 마련함

□ 그 결과, 상속포기 여부 사전 조회를 통해 적법한 상속인에게 신속한 공매 통지가 가능하게 되었고 최고가매수신청인의 민원에 따른 불필요한 행정력 낭비를 미연에 방지하는 등 신속한 공매진행이 가능하도록 업무절차를 개선하는데 기여함

3) 제61조(공매) ⑤ 세무서장은 압류한 재산의 공매에 전문 지식이 필요하거나 그 밖에 특수한 사정이 있어 직접 공매하기에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사로 하여금 공매를 대행하게 할 수 있으며 이 경우의 공매는 세무서장이 한 것으로 본다.

4) 제71조(공매) ⑤ 지방자치단체의 장은 압류한 재산의 공매에 전문 지식이 필요하거나 그 밖에 특수한 사정이 있어 직접 공매하기에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사로 하여금 공매를 대행하게 할 수 있으며 이 경우의 공매는 지방자치단체의 장이 한 것으로 본다.

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 적극적인 업무자세로 상속포기 여부 사전 조회를 통해 신속한 공매진행이 가능하도록 압류재산 공매절차 개선에 기여한 최인숙 차장대우(4급)에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)